

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 새만금개발청 법제업무 운영규정 (구 새만금개발청 법무업무 처리 규정)

◇ 제 · 개정 이유

- (목적) ① 「새만금개발청 소송사무 처리 지침」 등 유사 행정규칙 간 중복성 해소, ② 관계 법령 개정 사항 등 반영
- (추진배경) ① 「새만금개발청 소송사무 처리 지침」이 2022년에 제정되었음에도 불구하고, 동 규정과 중복되거나 상이한 부분이 있어 업무 처리 과정상에 혼선 초래, ② 「법제업무 운영규정」 등 관계 법령에서 규정한 법제업무 절차 반영 필요
- (개선방향) ① 소송사무 부분(중전 제3장) 삭제, ② 훈령·예규 등의 사전 협의(제8조) 및 규제심사 절차(제12조) 등 신설
- (기대효과) 법제 업무 및 소송 사무 처리 관련 지침 명확화 등

◇ 주요내용

- 가. 동 훈령의 제정·개정의 목적에 상위 법령인 「법제업무 운영규정」 관련 조항(제28조제1항제1호)에 따라 제정되었음을 명확히 하여 관계 법령 간의 체계화를 도모함(안 제1조)
- 나. 새만금사업지역 개발과 연관된 법령 제정·개정의 요청 및 검토 관련 규정을 신설하여 법제 업무 절차를 개선하도록 함(안 제3조~제5조)

다. 종전의 제5조는 행정심판 관련 업무처리절차에 대한 규정으로, 동 규정보다 연관성이 높은 「새만금개발청 소송사무 처리 지침」으로 옮기고 동 규정에서는 삭제하도록 함

라. 종전의 제6조는 관계 법령(법률·대통령령·총리령·부령)에 대한 해석·질의 등의 절차만을 규정하고 있어 새만금청 소관 훈령·예규등에 대한 해석 권한·절차에 대한 규정이 부재하므로 이를 개선하기 위해 관련 조항을 신설하도록 함(안 제14조)

마. 「새만금개발청 소송사무 처리 지침」에서 규정하고 있는 소송 사무와 중복되는 종전의 제3장은 삭제하여 법제 및 소송 업무 처리의 효율성을 도모하고자 함

바. 기관 내·외부 의견수렴, 자체 규제심사 및 국무조정실·법제처 규제심사 절차 등 관련 조항을 신설하여 법제 업무 처리를 개선하고자 함(안 제10조~제13조)